

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1235

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – ביזוי אדם מחמת משקל), התשפ"ג–2023

1 תיקון סעיף 1. בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 1(4), במקום "או מוגבלותו" יבוא "מוגבלותו או משקלו".

דבר הסבר

כבודו של אדם הוא אחת הזכויות אשר מוגנות בחקיקה הישראלית באופן נרחב. בשל כך אוסרת החקיקה אפליה ולשון הרע מטעמים שונים ומגוונים, הנוגעים לנסיבות אישיות ומשפחתיות, לגורמים שבשליטת האדם או שאינם בשליטתו.

ביזוי והשפלת אדם בשל השמנה (אשר לרוב מתבטאת באפליה בשל השמנת יתר), היא תופעה פסולה, שבמסגרתה נתפס האדם בעל המשקל העודף כבעל תכונות שליליות נוספות, כגון עצלות, היעדר שליטה עצמית או היעדר כוח רצון. התפיסה הסטראוטיפית של כבדי משקל משתקפת גם בתרבות הפופולרית, כאשר אלו הסובלים מהשמנה בסרטים או בתכניות טלוויזיה הם הנלעגים וחסרי המזל. תופעה זו מובילה לפגיעה קשה באנשים כבדי משקל בקבלה או בקידום בעבודה, בכניסה למקומות ציבוריים וכן להשמתם ללעג כדבר שבשגרה.

הצעת החוק מבקשת לתקן את התופעה שלעיל באמצעות הגנה על כבדי משקל במקומות שבהם החקיקה מגנה על אוכלוסיות אחרות שנתפסו כזקוקות להגנה מטעמים דומים. לפיכך, ההצעה מוסיפה להגדרה של לשון הרע, גם את ההגדרה של ביזוי אדם בשל משקלו. הצעת החוק הוכנה בסיוע המחלקה המשפטית והמחלקה למדיניות חברתית של עמותת ידיד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/24/1167), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/24/2107), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2806), על ידי חברת הכנסת אביסותאם מראענה (פ/24/2834) ועל ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/24/2950).

הצעת החוק זהה לפ/24/2834 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 240.